

1509657-37.2019.8.26.0482
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade
Comarca: Presidente Prudente
Foro: Foro de Presidente Prudente
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 27/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Averiguado e Réu:
AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outro

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

JOSÉ APARECIDO MARQUES, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, combinado com o artigo 29, ambos do Código ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Presidente Prudente
Foro de Presidente Prudente
3ª Vara Criminal
Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1509657-37.2019.8.26.0482 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1509657-37.2019.8.26.0482
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Averiguado e Réu:
AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outro

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

JOSÉ APARECIDO MARQUES, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, combinado com o artigo 29, ambos do Código

Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 04 de novembro de 2018, por volta de 10h, na Rua Jacob Paulino da Costa, nº 69, Residencial Minerva I, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente, agindo com unidade de propósitos e em consórcio executório com um indivíduo não identificado, subtraiu, para si, uma betoneira elétrica de marca ignorada, de propriedade de Fernando Ferrer Magarote.

Segundo narra o Promotor de Justiça, o acusado e seu comparsa dirigiram-se ao local e, notando que a referida betoneira elétrica estava defronte à residência, momentaneamente desviada, aproximaram-se, empalmaram-na e evadiram-se.

A fuga dos agentes, transportando a sobredita betoneira elétrica em uma carretinha acoplada ao veículo automotor FORD/Escort, placas BFC-5561, cor prata, foi captada por câmeras de vigilância instaladas em imóveis próximos, o que permitiu a identificação do denunciado como um dos autores da subtração.

A res substracta foi avaliada em R\$ 700,00 (fl. 55).

A denúncia (fls. 122/124) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/65) e foi recebida em 28 de abril de 2020 (fls. 125).

Citado (fls. 132), o réu, assistido por Defensores nomeados (fls. 135), apresentou resposta à acusação (fls. 139/141).

Inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 147).

Durante a instrução processual (fls. 181/182, 202/203 e 219/220), foram ouvidas a vítima e uma testemunha, com registros por gravação audiovisual.

Intimado (fls. 170), o réu não compareceu à audiência designada para o interrogatório (fls. 181/182, 202/203 e 219/220) e, por haver se mudado de residência sem informar o novo endereço ao Juízo, foi declarado revel (fls. 181/182).

Nos debates, o Ministério Público requereu a condenação, nos moldes da denúncia (fls. 219/220).

A Defensora, por sua vez, pugnou pela aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, pela fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade e pela substituição desta por restritiva de direitos (fls. 219/220).

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem. Inexiste nulidade ou irregularidade a sanar e estão presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais. Impõe-se, portanto, o julgamento do mérito.

A materialidade delitativa ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelo auto de avaliação (fls. 55) e pela prova oral, colhida sob o contraditório.

A prova oral revelou a autoria da ação.

O ofendido Fernando Ferrer Magarote (fls. 219/220) informou que, ao chegar ao local do fato, notou a ausência de uma betoneira e, ao indagar um pedreiro que trabalhava numa obra vizinha, este lhe informou que um indivíduo havia estacionado ali e, dizendo que pegaria a betoneira emprestada, colocou-a no veículo e foi embora. Em seguida, a vítima dirigiu-se ao mercado que fica nas imediações e, através do sistema de monitoramento, visualizou o veículo do acusado, com a betoneira em cima de uma carretinha. Por fim, afirmou não ter recuperado o bem subtraído e que, para suprir a falta dele, foi necessário comprar outra betoneira, pagando por ela o valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

A testemunha Luiz Carlos Mazuchelli (fls. 181/182) narrou que foi designado para investigar a ocorrência de um furto, cuja placa do veículo do autor havia sido anotada no momento da ação. Assim, através da numeração da placa, identificou o acusado como sendo o autor, o qual, ao ser indagado na Delegacia de Polícia, confessou a autoria, indicando, inclusive, para quem teria vendido a res.

Entretanto, o objeto subtraído não foi recuperado. O denunciado alegou ter agido sozinho.

Não há sequer indício de que a vítima e a testemunha tenham mentido, tampouco de que possuíssem motivos para tanto.

O acusado, em declarações prestadas na fase extrajudicial (fls. 15/16), confessou a autoria do furto, afirmando que, na companhia de outro indivíduo, subtraiu a

betoneira pertencente à vítima Fernando e posteriormente a vendeu para um indivíduo conhecido como Fabinho, por R\$ 400,00 (quatrocentos reais). Considerando a convergência entre as declarações do ofendido e da testemunha, corroboradas pela confissão extrajudicial do acusado, a materialidade e a autoria do crime são indúvidosas.

Ao subtrair a betoneira pertencente à vítima Fernando Ferrer Magarote, o acusado praticou a conduta prevista no caput do artigo 155 do Código Penal.

Em que pese o relato da testemunha Luiz Carlos Mazuchelli (fls. 181/182), de que o réu afirmara ter agido sozinho, o próprio denunciado, ao ser interrogado na fase extrajudicial (fls. 15/16), declarou que pagara R\$ 20,00 (vinte reais) para um nória ajudá-lo na subtração da betoneira.

Também é difícil crer que um único homem conseguisse colocar máquina tão pesada sobre uma carreta, acoplada a um automóvel, sem a ajuda de terceiros.

Como o agente praticou o crime juntamente com outro indivíduo, está caracterizado o concurso de pessoas. Portanto, configura-se a circunstância qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso IV do Código Penal.

Demonstradas a materialidade delitiva e a autoria, ausentes excludentes da ilicitude, dirimentes da culpabilidade e causas de não aplicação da pena, impõe-se a condenação do acusado pela prática do delito descrito no artigo 155, § 4º, inciso IV, combinado com o art. 29, ambos do Código Penal.

Passa-se à dosagem das penas.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal, observo que o réu possui maus antecedentes, conforme condenações nos seguintes processos de conhecimento:

0006846-27.2000.8.26.0198 (fls. 73), 7010262-32.2003.8.26.0050 (fls. 111), 7013303-07.2003.8.26.0050 (fls. 112), 7014574-51.2003.8.26.0050 (fls. 112), 7015576-56.2003.8.26.0050 (fls. 113), 7016127-36.2003.8.26.0050 (fls. 115/116), 7016165-48.2003.8.26.0050 (fls. 116), 7016191-46.2003.8.26.0050 (fls. 116) e 7016216-59.2003.8.26.0050 (fls. 117).

Não há, nos autos, informações relevantes sobre a sua personalidade e conduta social.

A culpabilidade do réu (entendida como o índice de reprovabilidade da conduta), a sua motivação e as circunstâncias e consequências do fato são normais para esta modalidade de delito.

Deste modo, aplico a pena-base com exasperação de 1/3 (um terço) sobre o patamar mínimo, isto é, em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Ante a presumível pobreza do acusado, representado por Defensora nomeada, o valor unitário do dia-multa deve ser o mínimo legal.

Na segunda etapa da dosagem da sanção, consigno que o réu é reincidente (art. 61, I, CP), conforme condenações nos processos de conhecimento nº 0022552-

47.1995.8.26.0482 (fls. 77), 7015224-98.2003.8.26.0050 (fls. 112/113), 7015774-93.2003.8.26.0050 (fls. 113/114), 7015928-14.2003.8.26.0050 (fls. 114) e 7016016-52.2003.8.26.0050 (fls. 114/115).

Por outro lado, confessou espontaneamente a prática do crime na fase extrajudicial (art. 65, III, d, CP).

Considerando a reincidência múltipla, procede-se à compensação parcial entre a agravante e a atenuante (art. 67, CP) (STJ; Quinta Turma; HC 496.805/SP; Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca; j. 23.04.2019) e exasperam-se as sanções em 1/6 (um sexto).

Com o agravamento, passam-se as penas para 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, considerante os muitos envolvimento do denunciado na prática delitiva, ele deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado.

A reincidência e os maus antecedentes bastam para determinar o cumprimento da reprimenda corporal em regime inicial mais severo, consoante expressa disposição do Código Penal (art. 33) e consolidado entendimento jurisprudencial. Leia-se:

(...) A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada

somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal. "Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação. (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017). Agravo regimental conhecido e não provido." (STF; Primeira Turma; HC 142602 AgR; Relatora: Ministra Rosa Weber; j. 01.09.2017).

(...) A pena inferior a 2 anos não cria direito subjetivo ao regime aberto, se ocorre circunstância não autorizadora (reincidência). Fixação do regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, "c", do CP). Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; Segunda Turma; ARE 825677 AgR; Relator: Ministro Gilmar Mendes; j. 23.09.2014).

Por não preencher requisitos subjetivos (reincidência e maus antecedentes), o acusado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, CP), nem à concessão de sursis (art. 77, CP).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para condenar JOSÉ APARECIDO MARQUES, nascido aos 06/12/1972, filho de Joana dos Santos Marques e de Aparecido Marques, inscrito no Registro Geral nº 22.763.666 SSP/SP, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal, a cumprir pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e a pagar 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

Ausentes os requisitos para a decretação de prisão preventiva, faculto ao condenado recorrer em liberdade, ressalvadas, obviamente, outras ordens de prisão.

Tratando-se de pessoa pobre, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Considerando o auto de avaliação de fls. 55, fixo o valor indenizatório mínimo em R\$ 700,00 (setecentos reais) (art. 387, IV, CPP), a ser corrigido desde a data da consumação do furto.

Cientifique-se a vítima (art. 399, NSCGJ).

Para controle consigno que o réu está assistido por Defensores nomeados por meio do convênio DPE/Toledo (fls. 135).

Transitada em julgado, expeçam-se mandado de prisão, guia de recolhimento e certidão de sentença (Prov. CG nº 05/2022), façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Presidente Prudente, 27 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA